者，處新臺幣六千元以上三萬元以下罰鍰，並令限期改善；屆期未改善者，得按次處罰。

第十六條　寵物生命紀念業違反第七條第一項規定者，處新臺幣三千元以上一萬五千元以下罰鍰，並令限期改善；屆期未改善者，得按次處罰。

第十七條　寵物生命紀念業違反第八條第二項規定者，處新臺幣一千五百元以上七千五百元以下罰鍰，並令限期改善；屆期未改善者，得按次處罰。

第十八條　本自治條例公布施行前已營業之業者，應於第五條第二項之自治規則發布施行日起一年內，依第五條第一項規定向主管機關申請許可。

未依前項規定期限提出申請者，自前項期限屆滿日之次日起，不得營業。依前項規定期限提出申請遭主管機關駁回者，自行政處分送達之次日起，亦同。

第十九條　本自治條例自公布日一年後施行。

臺南市議會第 4 屆第 3 次定期會會議紀錄

法規委員會第 2 次議案審查

時　　間：中華民國 113 年 05 月 16 日(四)14 時 00 分

地　　點：永華小型簡報室

出席議員：(依席次排序)

Ingay Tali 穎艾達利、楊中成、李宗翰、蔡筱薇、周嘉韋

列席議員：(依席次排序)

沈家鳳、林冠維、李偉智、黃麗招、尤榮智、陳秋宏、李啓維、林燕祝、周麗津、李宗霖
王宣貿

請假議員：(依席次排序)

列席人員：

臺南市政府：

臺南市政府環境保護局
許仁澤局長
環境淨零永續科鄭華安科長
秘書室主任林界宏
環境淨零永續科稽查員鄭秀雯

臺南市政府法制處
處長楊璿圓
法規審議科科長謝秉奇

臺南市政府經濟發展局
局長林榮川
專門委員徐國清

臺南市政府工務局
局長陳世仁、副局長鄒譽名
建築管理科科長蔡亨旺
使用管理科科長紀延儒
公園管理科長林志穎

臺南市政府水利局
副局長詹益欽、
專門委員王國安

臺南市政府都市發展局
局長徐中強
都市設計科科長李澤育

臺南市政府教育局
副局長吳國珉

臺南市政府文化局
局長謝仕淵

臺南市政府衛生局
局長李翠鳳
國民健康科科長黃琬淇
綜合企劃科專員吳崑池
秘書李寶玉

臺南市政府財政稅務局
局長邱寶彧、專門委員陳家慶
財務管理科科長陳忠誠

臺南市政府農業局
副局長陳仲杰
森林及自然保育科科長朱健明

臺南市政府民政局
副局長吳明熙

臺南市政府社會局
主任秘書陳雅芬
老人福利科科長鄭妙君

臺南市政府秘書處

臺南市政府地政局
專門委員吳相忠
開發工程科股長戴維良

臺南市政府交通局
局長王銘德
臺南市公共運輸處處長
吳俁之(蔡世勛代)

臺南市政府觀光旅遊局
局長林國華
觀光事業科科長黃忠一

副處長劉啓崇
總務科科長陳乃彝

臺南市政府勞工局
副局長顏靚殷
職訓就服中心秘書藍幼青

有關機關(構)：

本會：

專門委員：黃敏玲

主　　席：陳昆和

記　　錄：王念慈

紀錄內容：

一、議程：審查「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案(4-2 定-法規市提 2)。
二、審查結果：修正通過。
(一)全文草案條文共計 49 條，除第 44 條修正通過，餘照案通過，第 7 條另有其他意見：有關本市溫室氣體淨零排放目標，每 5 年滾動檢討報告，應定期公布。
(二)草案說明增列第 10 條第 4 項、第 25 條第 2 項，修正通過。
(三)附帶決議：相關子法在公布後 6 個月內完成。
詳如審查意見報告書、修正條文對照表及部分條文說明修正摘要

散會時間：中華民國 113 年 05 月 16 日(四)16 時 15 分

臺南市淨零永續城市管理自治條例(草案)提送市議會資料列表

項次	日期	文號	提供資料內容
1	112/11/29	府環綜字第1121578616號	1.草案制定過程之跨局處會議記錄計9場次。 2.草案研商會及公聽會紀錄會議紀錄計14場次(112/1-11月)。
2	113/1/15	府環綜字第1130122887號	1.訂於113/1/29、2/19及2/29辦理3場次「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案公聽會 2.通知議員、各議員、市府單位、區公所、各工商協會、職業工會、民間團體共計384個利害關係單位參加。
3	113/2/6	府環綜字第1130207650號	1.草案簽奉市長核可及各局處簽會意見1份。 2.市府召開法規會會議紀錄2份。
4	113/2/15	府環綜字第1130250666號	檢送113/1/29草案公聽會會議記錄1份
5	113/3/11	府環綜字第1130372192號	檢送113/2/19及2/29草案公聽會會議記錄2份
6	113/3/22	府環綜字第1130439441號	1.公聽會及研商會議彙整表1份(總計18場)。 2.公聽會及研商會會議紀錄計4場次(112/12-113/2)。
7	113/4/19	電子郵件	檢送淨零自治條例六都比較表

議會資料網址: https://www.tncc.gov.tw/motionpage1.asp?ProNo=755eed00-af85-4e85-a2c8-c2c15ffb31d2

「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案
部分條文修正對照表

修正條文	現行條文	說明
第四十四條　本府所屬各機關（單位）、學校及本市公營事業機構每週至少擇定一日為蔬食日，並推廣民眾及私部門採行。 本府所屬各機關（單位）、學校**指導辦理、**主辦**、協辦**或於其辦公廳舍或校區內辦理之會議、訓練與活動，不得提供免洗餐具、包裝水及一次用飲料杯。	第四十四條　本府所屬各機關（單位）、學校及本市公營事業機構每週至少擇定一日為蔬食日，並推廣民眾及私部門採行。 本府所屬各機關（單位）、學校主辦或於其辦公廳舍或校區內辦理之會議、訓練與活動，不得提供免洗餐具、包裝水及一次用飲料杯。	本修文第2項酌修文字。

臺南市淨零永續城市管理自治條例草案
部分條文說明修正摘要

條文	說明
第十條　經本府經濟發展局公告指定之一定用電契約容量之用戶或一定規模之新建、增建、改建符合一定條件之建築物，應於屋頂或本市擇適當場所設置契約容量一定比例以上之太陽能光電系統、儲能設備或購買一定額度之再生能源電力及憑證。 未依前項規定辦理者，應繳納代金，專供再生能源發展之用。 經本府經濟發展局公告指定地區之公務機關，應於用電場所設置一定容量以上之太陽能光電系統或購買一定額度之再生能源電力及憑證。 第一項之契約容量一定比例、儲能設備種類與一定額度；第二項之代金計算、繳納方式、使用管理、辦理期程及相關事項；第三項之一定容量、一定額度、辦理期程及相關事項，由本府經濟發展局另定之。	一、達一定容量以上之能源用戶應積極創能，設置再生能源設備。 二、一定容量、額度、儲能設備種類、代金之繳納、辦理期程等相關執行事項，授權由本府經濟發展局訂定之。 三、關於涉及建築物新建、增建、改建執照審核事項，由本府工務局監督，以落實本條規範之執行。 四、在台61線西濱快速道路以西不種電原則，有符合第10條第1項規定者，應按同條第2項規定繳納代金辦理之，明列於相關子法。

臺南市淨零永續城市管理自治條例草案
部分條文說明修正摘要

條文	說明
第二十五條　為推估因應氣候變遷對本市之影響，主管機關與本府各目的事業主管機關應就下列事項辦理監測、研究及調查等相關工作： 一、溫室氣體變化。 二、土地使用。 三、脆弱度及氣候變遷風險。 四、災害緩衝區及滯洪地。 五、淹水及坡地災害機率。 六、能源、水資源供給能力。 七、維生基礎設施。 八、熱島效應。 九、都市樹木、森林健康狀態及濕地等碳吸存變化。 十、指標生物及重要生態敏感地之變化。 十一、病媒蚊密度及植物病蟲害。 十二、辨識脆弱群體、協助脆弱群體提升因應氣候變遷之韌性，並協助災害復原工作。 十三、其他與氣候變遷有關事項。	一、定明由主管機關及本府各目的事業主管機關辦理各項監測、研究及調查工作，以評估氣候變遷對本市之衝擊並降低其影響。 二、脆弱群體應先盤查受氣候變遷影響的區域、個人、企業、產業，降低就業及經濟損失、損害，於相關子法或法規應明確定義。

擬具「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案審查意見報告書(4-2 定法規市提 2)

審查日期：113 年 5 月 16 日

條文	審查意見
臺南市淨零永續城市管理自治條例	法條名稱照案通過。
第一章總則	
第一條 為有效減緩氣候變遷之影響，打造本市為具調適韌性之永續城市，實現溫室氣體淨零排放，確保市民生活品質、社會進步及環境維護，特制定本自治條例。	照案通過。
第二條 本自治條例之主管機關為本府環境保護局。但涉及本府各目的事業主管機關權責者，由各目的事業主管機關辦理。 前項主管機關及各目的事業主管機關權責劃分如下： 一、本府環境保護局：辦理溫室氣體管理、氣候變遷調適、環境教育規劃、淨零綠生活、資源循環、餐飲業污染防制、國際城市與組織合作及其他與本市溫室氣體淨零排放相關業務之事項。 二、本府經濟發展局：辦理再生能源發展、工（住）商節能、公民有市場與夜市污染防治、引進低碳科技產業、產業能源轉型、輔導產業清潔生產、產（工）業園區節能減碳、推廣低碳運具銷售、營造電池交換及充電樁等友善環境及其他推動淨零相關產業之事項。 三、本府工務局：辦理路燈照明節能、智慧綠	照案通過。

條文	審查意見
建築、綠屋頂、建築物能效管制與能源揭露、循環建材、土木新建養護與公共工程低碳化及廣告燈具節能等淨零業務相關事項。 四、本府水利局：辦理防洪、滯洪、水土保持、再生水、下水道工程、海綿城市等低碳永續工程及其他相關業務之事項。 五、本府都市發展局：辦理國土計畫、都市計畫、都市更新及都市設計等有關推動淨零永續業務之事項。 六、本府地政局：辦理區段徵收、市地重劃及農村社區土地重劃基礎建設等涉及低碳永續業務之事項。 七、本府交通局：辦理綠運輸、市區公車電動化、公共自行車租賃、低碳共享運具、大眾捷運、低碳交通區、公共停車場空間再生能源、智慧停車格設置及交通號誌節能等相關事項。 八、本府觀光旅遊局：辦理觀光旅館、旅館、民宿業節能與推動低碳觀光旅遊及國際行銷等相關事項。 九、本府教育局：辦理各級學校淨零永續環境教育、低碳校園、雨水貯留回收及廚餘減量回收再利用等相關事項。 十、本府文化局：辦理古蹟、文化設施、文化園區、社區營造、歷史街區及藝文活動等低碳節能相關事項。 十一、本府衛生局：辦理病媒蚊與傳染病調查、低碳飲食推廣及社區衛生指導之事項。 十二、本府財政稅務局：協助輔導辦理推動淨	

條文	審查意見
零之稅捐減免及政策預算規劃事項。 十三、本府農業局：推廣永續農業、氣候智慧農業科技與災害預警體系、農業災害救助及保險、畜牧場結合綠能設施、漁電共生、沼氣再利用、在地食材、造林、自然保護區域、棲地調查及生物多樣性等相關事項。 十四、本府民政局：辦理廟會優質化與宗教民俗活動低碳宣導及推廣等相關事項。 十五、本府社會局：辦理熱浪與低溫環境下之脆弱群體關懷及轄管社福機構低碳節能等相關事項。 十六、本府秘書處：辦理本府所屬各機關（單位）、學校之節能及公務車輛汰舊換新為低碳運具等相關事項。 十七、本府勞工局：提供受企業淨零影響之失業勞工就業媒合及職前訓練等就服資源相關事項。 前項權責機關不明時，由主管機關報請本府核定。	
第三條 本自治條例用詞，定義如下： 一、氣候變遷：指於可比對時期內，所觀測得知自然氣候變化以外之氣候特徵，並可直接或間接歸因於人類活動導致之氣候變化。 二、溫室氣體：指二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亞氮（N2O）、氫氟碳化物（HFCs）、全氟碳化物（PFCs）、六氟化硫（SF6）、三氟化氮（NF3）及其他經中央環境保護主管機關公告者。	照案通過。